

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-재무-06호

제 목 「국제조세 업무처리기준 및 절차에 관한 지침」 개정 통보

소관부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

조치부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

●●●●처 ★★부는 해외사업이 급격히 성장하고 공사와 해외 자회사간 거래 및 국가 간 복잡한 세무이슈가 증가함에 따라 각종 국제조세 관련 업무에 대해 기준을 마련하고자 2013년 「국제조세 업무처리기준 및 절차에 관한 지침」(이하 국제조세지침)을 제정하였다. 국제조세지침의 주요내용은 아래와 같다.

[표1] 국제조세지침 주요내용

구 분		주요내용	비고
1장	총 칙	○ 용어의 정의	
2장	해외사업 추진을 위한 국제조세관리	○ 해외사업 추진시 사업부서와 지원부서의 역할 ○ 외국납부세액공제 ○ 이전가격의 결정 ○ 해외자원개발투자에 대한 과세특례	별도세부 기준 有
3장	비거주자·외국법인에 대한 원천징수관리	○ 외화 송금시 원천징수 여부 검토	
4장	법인세 신고를 위한 국제조세 관련 신고서식 작성	○ 법인세 신고시 제출해야할 국제조세 서식	
5장	국제조세 전문성·정보력 제고 및 축적	○ 국제조세고문의 위촉	별도세부 기준 有

(출처: 국제조세지침 재구성)

2. 판단기준

현재 공사의 해외사업은 과거 급격히 증가하던 신규 투자시기를 지나 대부분의 사업이 운영단계에 접어들었다. 이미 청산한 해외사업과 철수 검토 예정인 해외사업도 있다. 또한 해외사업관련 정부정책 및 법률의 변경, 공사 내 노하우 축적 등 공사 내·외부 환경도 많이 변화하였다. 이에 따라 국제조세지침 또한 변화된 공사 내·외부 환경에 맞추어 개정이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 국제조세지침의 실효성 부재

국제조세지침의 제2장과 제5장에는 해외사업 단계별 검토 및 문서화 내용 등의 상세 내용에 대해 별도의 하위 지침을 제정하여 운영토록 되어있다.

이에 따라 ★★부는 「국제조세업무처리 세부기준」(이하 국제조세세부기준)을 제정하였다. 다만 문서화 기준, 해외사업 단계별 이행내용 등 국제조세세부기준 상 이행할 의무가 너무 과도하여 국제조세지침 및 국제조세세부기준 제정 이후 이에 따른 업무 처리가 이루어지지 않아 실질적으로 사문화되었다. 또한 국제조세지침상 ‘국제조세’의 정의가 불명확하여 이에 따른 ★★부와 사업부서의 업무분장 역시 명료하지 않아 업무처리에 비효율을 초래하고 있다.

나. 국제조세지침에 관련 법 개정 및 신설 미반영

「국제조세지침」 제6조(해외자원개발투자에 대한 과세특례 등)의 2항에 기재된 조세특례제한법상 해외자원개발에 대한 과세 특례규정¹⁾은 이미 삭제되거나 그 적용 기한이 만료된 규정이고, 2016년 신설된 「국제조세조정에 관한 법률」 제 16조(국제거래에 대한 자료 제출의무)²⁾는 이미 운영 중인 법률임에도 불구하고 ★★부는 국제조세지침의 관련 내용에 대해 반영하고 있지 않다.

4. 개선제안

가. ‘국제조세’ 정의 명확화

국제조세지침에 따르면 사업부서는 해외사업을 추진할 때에는 국제조세 관련 제반요소를 고려하게 되어있다. 하지만, 국제조세는 그 정의에 따라 협의로는 국제조세조정에 관한 법률과 관련된 내용만을 의미하고, 광의로는 국제조세조정에 관한 법률 외에 법인세, 조세조약 및 이와 관계된 현지국의 세무문제까지 의미 한다.

예를 들면, 협의로 국제조세를 정의하는 경우 외국납부세액 등 법인세에 열거되어있는 사항들은 국제조세에 해당되지 않는 문제가 발생하고, 광의로 국제조세를 정의하는 경우 ★★부에서 알 수 없는 해외 현지의 세법

1) 삭제 또는 일몰된 규정:「조세특례제한법」 제 22조, 「조세특례제한법」 제 104조의 15, 「조세특례제한법」 제 25조

2) BEPS(Base Erosion and Profit Shifiting) 이슈에 대한 대응책으로 OECD가입국 소재 기업은 국제조세 관련 보고서를 제출하고 국가간 정보를 공유하여 다국적기업의 조세회피문제를 해결하기 위한 제도 신설

까지 포함 된다. 그러므로 국제조세지침에서는 사업부서 및 ★★부의 업무범위에 맞는 국제조세에 대한 명확한 정의가 필요하다.

나. 국제조세세부기준을 명료화 하여 국제조세지침에 반영

국제조세세부기준은 세무 업무처리를 위한 단계별 가이드 및 문서화 주체, 대상에 대한 상세한 규정을 하고 있으나 실제 업무 대비 과한 문서화 규정으로 실질과 상이한 부분이 다소 존재한다. 지원부서와 사업부서간 높은 수준의 협력이 요구되는 국제조세 업무특성상 국제조세지침 내용에 국제조세세부기준의 필수적 내용을 반영하여 국제조세지침의 실효성 있는 운영을 하여야 한다.

다. 세무검토 프로세스 현실화

국제조세세부기준에 따르면 해외사업부서는 국제조세와 관련한 제반사항을 검토하여야 한다. 이러한 사업부서의 검토는 ★★부의 검토의견 및 외부전문기관의 용역내용을 바탕으로 수행하도록 되어있다. 다만, ① ★★부에서 30여개의 해외법인의 현지 조세문제 까지 검토하기에는 현실적인 어려움이 있고, ② 실제로 사업부서에서는 외부전문기관에 관련 내용을 의뢰하여 검토 결과를 받고 있다. 따라서, ★★부는 세부기준을 국제조세지침에 반영시 명확화 된 국제조세 정의를 기준으로 공사 내 해외사업 관련 국제조세에 대하여 총괄적 기능을 수행하되, 사업부서가

외부 전문기관에 의뢰한 내용을 재검토 하거나 해외법인의 현지 조세 관련 검토 등 중복적이고 과도한 업무에 대한 프로세스를 현실성 있게 개선하여야 한다.

라. 국제조세지침에 신설 및 삭제 법률 반영

신설된 「국제조세조정에 관한 법률」 제 16조(국제거래에 대한 자료 제출의무)에 따르면 매출액이 1천억원을 초과 하면서 국외특수관계자와의 거래 합계액이 500억원을 초과하는 경우 통합보고서, 개별기업보고서 및 국가별 보고서(이하 국제거래통합보고서)를 사업연도 종료일 이후 12개월 이내에 납세지 관할 세무서장에 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 현재 주관 부서인 ★★부는 관련 법령에 따라 국제거래통합보고서를 작성·제출하고 있으나, 현재 국제조세지침에 관련 조항이 없습니다. 이에 국제거래통합보고서 내용을 반영하여야 하며, 정부의 해외자원개발 구조조정 정책에 따라 삭제된 해외자원개발 관련 조세특례제한법 조항 역시 국제조세 지침에 추가하여야 한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★부는 국제조세지침 제정 이후 법률 개정에 따라 지침의 개정이 필요하고 세부지침 개정 등을 통해 실효성이 확보되도록 국제조세 지침의 개정은 필수적이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●●처장은 국제조세지침의 실효적 운영을 위해 ① 국제조세 정의 및 업무분장 명확화 ② 세부기준을 실질업무에 맞춰 국제조세지침에 반영하여 세무검토 프로세스 현실화 및 과도한 문서 규정 명료화 ③ 국제조세조정에 관한 법률 등 관련 법 개정 내용 국제조세지침에 반영을 하여 주시기 바랍니다. (통보)